

1503684-60.2021.8.26.0279

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... da delação anônima que narrava o tráfico de drogas, além do denunciado já ser conhecido por práticas ilícitas, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado".

Preso em flagrante, o Réu foi apresentado em audiência de custódia, na qual foi concedida liberdade provisória.

Foi apresentada resposta à acusação por defensor constituído (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé-SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503684-60.2021.8.26.0279 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503684-60.2021.8.26.0279

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2325541/2021 - Delegacia de Polícia de Itararé, 21690113 - Delegacia de Polícia de Itararé, 2057/21/409 - Delegacia de Polícia de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Rafael Moreira de Sousa

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL CAMPEDELLI ANDRADE

Vistos.

IGOR RAFAEL MOREIRA DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma da Lei nº 8.072/90, porque no dia 30 de novembro de 2021, por volta das 15h15min, na Avenida Maestro Paschoal Melilo, n. 689, Vila Novo Horizonte, nesta cidade e comarca de Itararé, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 porções de crack, com peso líquido aproximado de 4,05 gramas, substância capaz de provocar dependência física e psíquica (laudo químico-toxicológico fls. 50-53). Narra a denúncia (fls. 75-76):

"Segundo o apurado, o denunciado já era conhecido nos meios policiais por se

dedicar ao tráfico ilícito de drogas, dado o elevado número de informações revelando a mercadeja espúria por ele exercida.

No dia em questão, detentores da notícia de que o denunciado estava com drogas escondidas no batente da janela de sua residência, foram até o local informado. Lá chegando, analisaram o local apontado e, de fato, localizaram dez pedras de crack, além de R\$ 30,00 em espécie e uma lâmina de barbear.

Questionado, Igor confessou que as drogas eram de sua propriedade.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, a forma como estava embalada (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, a confirmação da delação anônima que narrava o tráfico de drogas, além do denunciado já ser conhecido por práticas ilícitas, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado".

Preso em flagrante, o Réu foi apresentado em audiência de custódia, na qual foi concedida liberdade provisória.

Foi apresentada resposta à acusação por defensor constituído (fls. 89-93).

A denúncia foi recebida em 07 de fevereiro de 2022 (fls. 105-108).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 137-138).

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada a audiência de instrução e julgamento.

Nesta assentada, foram ouvida uma testemunha, ao final, interrogado o réu.

Superada a fase de diligências, foram realizados debates orais, em que o Ministério Público requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ; e a Defesa postulou a absolvição do réu por ilicitude da prova. .

Este o relatório, passo a fundamentar e decidir.

Ilícitude da Prova

De fato, a apreensão das drogas em questão deve ser considerada ilícita por decorrer de atividade investigativa da Guarda Civil Municipal, sem que haja autorização legal ou constitucional para tanto.

Nesse sentido, o GCM Nicolau, responsável pela prisão em flagrante, e ouvido nessa data, narrou que já havia recebido diversas denúncias anônimas de que, no endereço do réu, estava sendo praticado o tráfico ilícito de entorpecentes. Diante disso, foi feita averiguação no local, sendo localizado entorpecente na janela da residência em questão.

Portanto, a apreensão da droga pela GCM não estava amparada no art. 302 do CPP, não mas sim em investigação, decorrente de denúncias anônimas, o que, nos termos do art. 144, §8º, da CFRB, não lhes compete.

Nesse sentido, a jurisprudência C. STJ:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

QUANTIDADE DE DROGAS E GERENCIAMENTO DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE.

****GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE.**

INEFICÁCIA DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA. EFEITO EXTENSIVO. [...]**3. Desempenhada atividade de investigação criminal pela guarda municipal, deflagrada mediante denúncia anônima, desbordante da situação de flagrância (art. 302 - CPP), o que não lhe compete (art. 144, § 8º - CF), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, mormente pelo ingresso no domicílio sem ordem judicial. 4. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão das drogas e, consequentemente, trancar a ação penal ajuizada contra a paciente KATIANE LOURDES DE OLIVEIRA, com extensão do resultado aos demais corréus (art. 580 - CPP). (STJ - HC: 667461 SP

2021/0152341-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021) (g.n.)

Também o E. TJSP:

Apelação Criminal. Condenação pelo artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Preliminar acolhida. Prova ilícita. Guarda Municipal. Denúncia anônima. Busca domiciliar.

Investigação criminal. Patrulhamento ostensivo e realização de busca e apreensão não é função da Guarda Civil Municipal. Inexistência de situação de flagrância.

Ilegalidade da prova. Inteligência do artigo 144, § 8º, da Constituição Federal.

Guarda civil municipal está destinada à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Absolvição por insuficiência probatória. Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - APR: 15027534920198260272 SP 1502753-49.2019.8.26.0272, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 16/12/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/01/2022) (g.n.)

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, a fim de declarar ilegal a apreensão das drogas, e, conseqüentemente, afastada a materialidade do delito, absolver o réu IGOR RAFAEL MOREIRA DE SOUSA, da imputação baseada no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço com fundamento do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Transmita-se cópia desta decisão ao Comandante da Guarda Civil Municipal de Itararé.

*

Itararé, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA